Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande - MS
Primeira Vara Cível Residual

SENTENÇA

Ação Declaratória nº 0844545-22.2017.8.12.0001
Procedimento Comum Cível - DIREITO CIVIL
Autor:Odair Silva
Requerida: Unisaúde/ms - Caixa de Assistência À Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul

Vistos etc.

ODAIR SILVA devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente *ação de ressarcimento de despesas médicas e hospitalares* em face de **UNISAÚDE/MS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, igualmente qualificada, aduzindo, em síntese, que é servidor público estadual aposentado e, nesta qualidade, firmou com a Ré um "Termo de Associação, Adesão e Regulamento" de assistência à saúde, como associado titular. Diz que inseriu como dependente no plano de saúde a sua filha Daiany Garcia Lopes Silva. Alega que, no ano de 2014, a sua filha foi diagnosticada com um gravíssimo tumor no cérebro, conforme comprovam os documentos anexados a inicial. Diz que o caso era grave e peculiar, demandando intervenção médica especializada de urgência. Assevera que após se consultar com médicos cooperados da Unimed, conveniada a Ré, e ser submetida aos exames solicitados, o Autor foi informado acerca da inexistência de recursos hospitalares e tecnológicos para realizar o tratamento de sua filha na região em que reside. Aduz que foi orientado a procurar o médico José Marcus Rotta em São Paulo, que indicou o Hospital Samaritano como apto a fornecer o tratamento. Diz que tanto o médico quanto o hospital em questão não possuem convênio com a Unisaúde, contudo, diante da peculiaridade do caso, inicialmente, o tratamento foi custeado pela Ré, inclusive com exames e cirurgia de alta complexidade realizada no dia 09/10/14.Aponta que, após a realização do procedimento, a filha do Autor recebeu alta, entretanto, no dia seguinte, teve piora em seu quadro, necessitando ser internada novamente, em caráter de urgência.

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

Porém, diz que a Ré negou-se a quitar as despesas hospitalares. Alega que, a fim de não interromper o tratamento, o Autor custeou o restante do tratamento no valor de R$147.720,79 (cento e quarenta e sete mil setecentos e vinte reais e setenta e nove centavos), sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) de honorários médicos e R$87.720,79 (oitenta e sete mil setecentos e vinte reais e setenta e nove centavos) de despesas hospitalares. Diz que formulou pedido administrativo para reembolso das despesas mas não obteve resposta, motivo pelo qual ajuizou a presente ação. Pugnou pela aplicação do CDC ao feito em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes. Aponta a necessidade de interpretação das disposições contratuais da forma mais favorável ao consumidor. Aduz que ao se recusar a continuar a cobrir o tratamento, a Ré obsta que o contrato atinja a sua finalidade principal, qual seja, de prestação de assistência médica e hospitalar. Assim, diz que, em razão da abusividade da conduta da Ré, deve esta ser compelida a ressarcir ao Autor todo o valor desembolsado com o custeio do tratamento. Pede, ao final, a condenação da Ré ao ressarcimento dos valores gastos pelo Autor com o tratamento e cirurgia de sua filha, no valor de R$147.720,79 (cento e quarenta e sete mil setecentos e vinte reais e setenta e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Com a inicial, juntou os documentos de fls. 07/89.

Devidamente citada, a Ré **UNISAÚDE/MS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** apresentou contestação as fls. 110/127, apontando, em síntese, que é uma associação composta por algumas classes de servidores públicos estaduais de MS que, através de uma política de auto gestão e sem fins lucrativos, administra junto à Unimed o plano de saúde desses servidores, de acordo com a Lei n. 2.157 e Decreto 10.229 de 31 de janeiro de 2001. Diz, assim, que a natureza jurídica da Ré não pode ser confundida com as empresas prestadoras de serviços de saúde. Discorreu sobre o contrato de adesão entabulado entre as partes, assim como, apontou que não está caracterizada qualquer relação de consumo entre as partes. Assevera que o Requerente tinha pleno conhecimento das cláusulas do Regulamento da Associação, as

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919,
Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

quais aderiu de livre e espontânea vontade. Asseverou a impossibilidade de ressarcimento eis que as despesas são decorrentes de internação em hospital de alto custo não credenciado. Aduz, assim, caso o associado opte em realizar o tratamento através de rede não credenciada, o ressarcimento ocorrerá até o limite de gastos estabelecidos pela associação junto a rede credenciada, desde que se trate de situação de urgência e emergência, inexistindo na localidade hospital credenciado. Diz, ademais, que o Autor não observou o prazo previsto para requerimento do reembolso. Aponta que, em relação a primeira cirurgia da filha do Requerente, restou acordado entre as partes que o Autor ficaria responsável pelo pagamento das despesas referentes aos honorários médicos e a Requerida responsável pelas despesas hospitalares. Diz que, à época dos fatos, efetuou o pagamento de aproximadamente R$50.485,32 (cinquenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Sustenta que somente autorizou o procedimento pois o Autor pagaria parte das despesas e porque conseguiu negociar com o hospital um valor justo para realização do procedimento. Impugnou os documentos juntados pelo Requerente. Ao final, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica as fls. 179/180.

Oportunizada a produção de provas, o Autor pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal (fls. 184). A Ré pleiteou a produção de prova oral e documental (fls. 185/187).

O processo foi saneado as fls. 188/190, sendo determinada a realização de prova pericial. A análise da pertinência da prova oral foi postergada para momento posterior a apresentação do laudo. O ônus da prova foi fixado nos termos do art. 373, inciso I e II do CPC.

O Laudo Pericial foi juntado nos autos as fls. 2234/2247.

O Autor se manifestou as fls. 2250/2251 e a Ré as fls.

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919,
Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

2254/2257.

Vieram conclusos.

É, em síntese, o relatório. **Decido.**

Trata-se de ação de ressarcimento de despesas médicas e hospitalares que Odair Silva move em face de Unisaúde/Ms - Caixa De Assistência À Saúde Dos Servidores Públicos Do Estado De Mato Grosso Do Sul, todos qualificados.

Ab initio, ressalto que a prova oral mostra-se desnecessária ao deslinde do feito.

Isso porque, os documentos juntados nos autos são suficientes a solução da controvérsia, tendo a prova pericial esclarecido todos os pontos necessários ao julgamento da demanda.

Assim, indefiro o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento e passo ao julgamento do processo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia processual acerca de eventual responsabilidade da Requerida em promover o reembolso das despesas médicas descritas na inicial pelo Requerente.

Inicialmente, cumpre salientar que recentemente foi editada a Súmula 608 do STJ onde restou disposto que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, que é o caso dos autos, veja-se:

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"*

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

Contudo, ainda permanece a obrigação dos planos de saúde em proceder de acordo com suas obrigações contratuais e legais, devendo desta forma, observarem os princípios que norteiam as relações contratuais, tais como, lealdade, função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva, nos termos do art. 421 e seguintes do Código Civil. Nesse sentido:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.* ***Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais.*** *[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.* (AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018) – grifo nosso.

Além disso, o art. 423 do CC determina que, no contrato de adesão, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Pois bem. Em relação ao pedido de reembolso de despesas médico-hospitalares, consigna-se que este direito é assegurado pelo art. 12, inciso VI da Lei 9.656/98 e tem como requisitos para sua concessão a existência de urgência ou emergência e a comprovação das despesas.

> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande - MS
Primeira Vara Cível Residual

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;"

Em que pese a argumentação do plano de saúde em sentido contrário, o relatório de fls. 17, assim como, o Laudo Pericial juntado aos autos, evidenciam a urgência no tratamento da filha do Autor. Confira-se a conclusão do Laudo Pericial juntado nos autos:

6. Discussão e conclusão

DIAGNÓSTICOS: CID-10: C71.5 Neoplasia maligna do ventrículo cerebral; T818 Outras complicações de procedimentos não classificadas em outra parte; CID-10: L03.2 Celulite da face [periorbitária].

Periciada apresentou diagnóstico de tumor intraventricular à direita (neurocitoma) após início dos sintomas no final do ano de 2013. Foi submetida a neurocirurgia para ressecção de tumor intraventricular (**1ª CIRURGIA**) na data de 09/10/2014 em Hospital Samaritano/SP, permanecendo internada naquela unidade até a data de alta, que ocorreu em 22/10/2014.

Conforme relatado, ocorreu agravo das queixas de dores em região de cabeça no dia seguinte, associado a vômitos e sonolência (rebaixamento do nível de consciência). Tal quadro clínico inesperado motivou retorno da periciada ao pronto socorro do Hospital Samaritano no dia 23/10/2014. Em atendimento médico inicial foi realizado exame de tomografia computadorizada e avaliação neurocirúrgica de urgência.

Ao exame foi constatada coleção subdural direita com apagamento dos sulcos corticais adjacentes, além de hidrocefalia com herniação subfalcina e herniação uncal direita incipiente. **Tais achados indicam complicação da doença, que associados ao quadro clínico apresentado indicaram a realização de procedimento cirúrgico de urgência (2ª CIRURGIA)**.

Tendo em vista o quadro de hidrocefalia e hipertensão intracraniana incipiente, bem como os riscos de complicações, sequelas e desfechos desfavoráveis, foi realizada a inserção de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP) **na tarde daquele mesmo dia, reforçando o caráter de urgência do procedimento**. Devido à intercorrência citada, periciada permaneceu internada naquela unidade para recuperação e cuidados necessários, ocorrendo alta médica em 27/10/2014.

No início do mês seguinte, em 03/11/2014, periciada veio apresentar sinais de trombose venosa segmentar da veia tibial posterior direita (membro inferior), doença não relacionada diretamente à neurocirurgia. Realizado tratamento clínico e liberada no mesmo dia.

Ocorre que na data de 19/11/2014, periciada deu entrava novamente em Hospital Samaritano devido a queixas infecciosas em ferida operatória, sendo realizado diagnóstico de **infecção de ferida operatória** sem resposta ao tratamento clínico ambulatorial. Houve internação hospitalar para antibioticoterapia endovenosa. Foi realizada limpeza de ferida operatória em centro cirúrgico (**3ª CIRURGIA**) no dia 02/12/2014. Permaneceu internada mantendo ciclo de medicações de uso restrito hospitalar até o dia de sua alta, em 23/12/2014.

Logo, tendo em vista histórico do paciente, documentação apresentada e exame físico, **foi constatado/comprovado caráter de urgência na internação e realização de segundo procedimento cirúrgico pela periciada na data de 23/10/2014 em Hospital Samaritano**.

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

Tem-se, portanto, que restou devidamente constatado e comprovado o caráter de urgência na internação e realização do segundo procedimento cirúrgico pela filha do Autor na data de 23/10/14 no Hospital Samaritano.

Ainda, o Autor demonstrou que solicitou o reembolso dos valores, conforme consta as fls. 08 e seguintes.

Logo, na hipótese dos autos, entende-se demonstrada a urgência de intervenção e a indispensabilidade da realização dos procedimentos médicos pelo profissionais que atenderam a filha do Autor, sobretudo em relação ao segundo procedimento cirúrgico realizado no Hospital Samaritano, na data de 23/10/2014.

Ademais, a Requerida não juntou qualquer documento capaz de demonstrar a ausência de emergência no tratamento da filha do Requerente.

Este, por sua vez, demonstrou a necessidade da realização do procedimento de forma urgente, conforme acima indicado, o que evidencia o direito do Autor ao reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998.

No entanto, tal direito é limitado às obrigações contratuais estipuladas aos preços e serviços médicos hospitalares praticados pelo respectivo produto.

Isso porque, deve ser observado o disposto no art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98 e, portanto, eventual reembolso deve ser limitado, dentro do limite e condições do contrato entabulado entre as partes, pois seria esse o valor pago se o Autor utilizasse os serviços de médicos e prestadores cooperados credenciados ao plano de saúde.

Nesse sentido, entendimento do E. TJMS:

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

*"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EFETUADAS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL - DIREITO AO REEMBOLSO DE ACORDO COM A TABELA DO PLANO - PREVISÃO CONTRATUAL E INTELIGÊNCIA DO ART. 12, VI , DA LEI 9656/98 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. **Em situação de urgência ou emergência é assegurado ao usuário do plano de saúde direito ao reembolso dos gastos médicos e hospitalares efetuados em hospital não pertencente à rede conveniada ao plano contratado, limitado o reembolso aos valores previstos na tabela do plano contratado,** conforme determina o art. 12, VI , da Lei 9656/98. Precedentes do STJ."* (TJMS. Apelação n. 0809181-59.2012.8.12.0002, 5.ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/06/2017, p: 01/07/2017). Grifo nosso.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESPESAS A SEREM SUPORTADAS PELO PLANO DE SAÚDE LIMITADAS AOS VALORES CONSTANTES DE TABELA UTILIZADA PARA AS HIPÓTESES DE REEMBOLSO PREVISTAS NO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, já tendo sido realizado o parto e a cirurgia neonatal, objeto da tutela antecipada, há a perda superveniente do interesse desse capítulo recursal. Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado e fora da área de abrangência geográfica, é necessário se conjugar a ocorrência de uma situação de urgência e emergência, com a

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919,
Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

> *impossibilidade de utilização da rede credenciada da operadora de plano de saúde, em decorrência da necessidade de um atendimento célere.* ***Em obediência ao artigo 12, VI, da Lei n.º 9.656/98, os procedimentos realizados em hospital não credenciado ao plano de saúde contratado, mesmo que em caráter emergencial, limita o reembolso das despesas aos valores previstos na tabela utilizada pela operadora, consoante, inclusive, expressa disposição contratual.*** (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1405135-66.2021.8.12.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 22/09/2021, p: 27/09/2021) Grifo nosso.

Assim, a Requerida deve ser condenada ao reembolso dos valores pagos pelo Autor a título de tratamento médico, respeitado o limite previsto na tabela do plano de saúde da Ré, valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre a alegação de intempestividade do requerimento de reembolso, tenho que não assiste razão à Ré.

Isso porque, a n. Lei 9.656/98 não condiciona o recebimento do reembolso a observação de qualquer prazo pelo contratante.

Como dito, somente é necessária a comprovação da urgência/emergência do tratamento, o que restou plenamente demonstrado nos autos.

Deve-se salientar, ademais, que a Ré deixou de comprovar a existência de rede credenciada à época e na localidade dos fatos.

O Autor, por sua vez, demonstrou a urgência e a indicação do Hospital Samaritano para realização do procedimento, conforme se verifica pelo relatório médico de fls. 16.

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

Sendo assim, tendo o Autor comprovado os requisitos necessários a indenização, o pedido inicial deve ser julgado procedente, observando-se, ainda, a comprovação dos pagamentos realizados as fls. 19 e seguintes dos autos.

Contudo, a fim de buscar a real verdade dos fatos e a fim de evitar prejuízos as partes, consigno que o valor a ser apurado será objeto de liquidação de sentença.

Isso porque, na fase de liquidação e mediante a apresentação dos documentos pertinentes, será devidamente verificado quais os procedimentos e despesas relacionadas ao procedimento realizado pela filha do Autor no dia 23 de outubro de 2014 junto ao Hospital Samaritano, bem como, a tabela praticada pela Ré para fins de reembolso.

Em face do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da ação e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos para condenar a Requerida ao ressarcimento das despesas médicas referentes ao procedimento realizado em Daiany Garcia Lopes Silva no Hospital Samaritano no dia 23 de outubro de 2014, limitando o valor do reembolso aos valores previstos na tabela do plano contratado, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IGPM/FGV desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Em razão da sucumbência, a Ré arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação em atenção ao que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, atendendo a natureza da causa, o zelo profissional e o tempo exigido pelo advogado para patrocinar a causa.

Oportunamente, obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as anotações registrais de baixa.

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919, Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande - MS
Primeira Vara Cível Residual

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande/MS, data registrada no sistema.

(assinado por certificação digital)
THIAGO NAGASAWA TANAKA
JUIZ DE DIREITO

Endereço: Rua da Paz, nº 14, 2º Andar - Bloco I, Jardim dos Estados - CEP 79002-919,
Fone: (67) 3317-3346, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO NAGASAWA TANAKA, liberado nos autos em 27/09/2023 às 17:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0844545-22.2017.8.12.0001 e código 30MvdvpB.